

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 290/2541

นาง สุภาวดี สนิท วงศ์ ณ อยู่ธยา
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 9, มาตรา 10 ทวิ, มาตรา 25, มาตรา 26

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา

การที่มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2534 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยเพิ่มเติมมาตรา 10 ทวิขึ้นโดยให้อำนาจในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 เห็นว่าเมื่อคณะกรรมการได้ประกาศราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่จะเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วถ้าปรากฏว่าราคาของที่ดินได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา 10 หรือราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่คณะกรรมการได้กำหนดและประกาศไปแล้วตามมาตรา 9 ก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลตามมาตรา 18 รัฐมนตรีโดยอนุมัติ ของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือ คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 9 แก้ไขราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดิน เสียใหม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้และให้ถือว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่แก้ไขแล้ว

เป็นราคาซื้อขายที่ตกลงกันใหม่แทนราคาเดิม และราคาเบื้องต้น ที่แก้ไขแล้วเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แล้วแต่กรณี ดังนี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดย อนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 ทวิ วรรคหนึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แก้ไขราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แก้ไขราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ถูกเวนคืนใหม่ เงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ถูกเวนคืนที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แก้ไขราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดใหม่นี้จึงเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 หากผู้ถูกเวนคืน โจทก์ไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งการที่ผู้ถูกเวนคืนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง และเมื่อพ้นกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับอุทธรณ์ของผู้ถูกเวนคืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ยังวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกเวนคืนไม่เสร็จ ผู้ถูกเวนคืนย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับอุทธรณ์ของโจทก์ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดินโจทก์บางส่วนเนื้อที่ 325 ตารางวาซึ่งอยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรีพ.ศ. 2530 ในเบื้องต้นจำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์รวม 754,000 บาท ต่อมาพิจารณาเพิ่ม

ให้อีก 3,471,000 บาทตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44ซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับโจทก์ โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้ว เพิ่มเงินค่าที่ดินให้โจทก์อีกตารางวาละ 2,000 บาท เป็นตารางวาละ 15,000 บาท ซึ่งโจทก์เห็นว่าราคาดังกล่าวยังต่ำเกินไป จำเลยต้องเพิ่มเงินค่าทดแทนให้โจทก์อีก ตารางวาละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,625,000 บาทและค่าเสียหายจากการเสื่อม ราคของที่ดินส่วนที่เหลืออีก300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,925,000 บาท ขอ ให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,925,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของ ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วัน ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เงินค่าทดแทนที่ดินที่ฝ่ายจำเลยกำหนดให้แก่โจทก์เป็นธรรม แล้ว ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 และรัฐมนตรีฯ ได้รับเรื่องไว้ในวัน เดียวกันนั้น รัฐมนตรีฯ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน 60 วัน หรือภายในวันที่ 2 เมษายน 2534 โจทก์ต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 2 เมษายน 2534 แต่ โจทก์เพิ่งนำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 975,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า กรณีของโจทก์การฟ้องคดีได้เสร็จเด็ดขาดแล้วในปี 2535 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 25664 ที่ดินของโจทก์ดังกล่าวบางส่วนเนื้อที่ 325 ตารางวา อยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรีพ.ศ. 2530 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2531 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์รวมเป็นเงิน 754,000 บาท โจทก์ได้มารับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนเองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2533 โจทก์ไม่พอใจเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ 20,000 บาท ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ชะลอการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เนื่องจากมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ออกใช้บังคับซึ่งตามข้อ 1 และข้อ 5 ของกฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินจากเดิมซึ่งให้กำหนดโดยถือราคาตาม มาตรา 21(2) หรือ (3) แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าเป็นเกณฑ์มาเป็นว่า ให้กำหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21 ทั้งมาตรา และให้มีผลใช้บังคับแก่การเวนคืนซึ่งการอุทธรณ์หรือการฟ้องคดียังไม่เสร็จเด็ดขาดในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 790/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แก้ไขราคาเบื้องต้นฯ คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แก้ไขราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์เป็นตารางวาละ 13,000 บาท แล้ววันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 จำเลยได้แจ้งให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนเพิ่มในวันเดียวกันนั้น โจทก์ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีก 3,471,000 บาท โจทก์ยังคงไม่พอใจจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว

กำหนดว่าค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์เป็นตารางวาละ 15,000 บาท แล้วแจ้งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2537 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องคดีนี้แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการแรกมีว่า โจทก์ยังคงมีสิทธิฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2534 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยเพิ่มเติมมาตรา 10 ทวิ ด้วย มาตรา 10 ทวิวรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 เห็นว่า เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่จะเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ถ้าปรากฏว่าราคาของที่ดินได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับและราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา 10 หรือราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่คณะกรรมการได้กำหนดและประกาศไปแล้วตามมาตรา 9 ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลตามมาตรา 18 รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 9 แก้ไขราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินเสียใหม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ และให้ถือว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่แก้ไขแล้วเป็นราคาซื้อขายที่ตกลงกันใหม่แทนราคาเดิม และราคาเบื้องต้นที่แก้ไขแล้วเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แล้วแต่กรณี" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 ทวิ วรรคหนึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แก้ไขราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2530 ตามคำสั่งกระทรวง

มหาไทย์ที่ 790/2534 คณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าเช่าที่ดินให้แก่วิสาหกิจใหม่เป็นตารางวาละ 13,000 บาท เนื้อที่ 325 ตารางวา รวมเป็นเงิน 4,225,000 บาทเงินค่าทดแทนที่ดินของวิสาหกิจที่คณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าเช่าที่ดินให้แก่วิสาหกิจใหม่ได้กำหนดใหม่นี้จึงเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ดังนั้น เมื่อวิสาหกิจไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ซึ่งวิสาหกิจก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2536 อยู่ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งและเมื่อพ้นกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับอุทธรณ์ของวิสาหกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ยังวินิจฉัยอุทธรณ์ของวิสาหกิจไม่เสร็จวิสาหกิจย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับอุทธรณ์ของวิสาหกิจตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ซึ่งวิสาหกิจก็ได้ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแล้ว วิสาหกิจจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้

ปัญหาสุดท้ายวิสาหกิจฎีกาขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่วิสาหกิจเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นปัญหานี้จำเลยอุทธรณ์ไว้ว่าค่าทดแทนที่วิสาหกิจได้รับเป็นธรรมแล้วจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนเพิ่มแก่วิสาหกิจ และไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ย แต่ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำเสนอเพียงพอแก่การวินิจฉัยในปัญหานี้แล้วจึงเห็นควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะ ดังนั้นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่วิสาหกิจจึงต้องบังคับตามมาตรา 21(1) ถึง (5) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ที่ศาลชั้นต้นกำหนด

เงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เฉลี่ยตารางวาละ 18,000 บาทเพิ่มขึ้นจากที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กำหนดอีกตารางวาละ 3,000 บาท นั้น เป็นการกำหนดโดยได้คำนึงถึงมาตรา 21(1)ถึง (5) ซึ่งเป็นธรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนและสังคมแล้ว เมื่อจำเลยต้องชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์ตามคำวินิจฉัยของศาล โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 26 วรรคสาม นับแต่วันฟ้องตามที่โจทก์ขออันเป็นเวลาหลังจากวันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนซึ่งเป็นวันเริ่มต้นชำระดอกเบี้ยตามมาตรา 26 วรรคสาม

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุรินทร์ นาควิเชียร-อุดม มั่งมีดี-กนก พรณรรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ